पॉलिटी

संविधान की विशेषताएँ (Salient Features of the Constitution)

1. संवैधानिकता (Constitutionalism)

संवैधानिकता का अर्थ है – कानूनों का ऐसा समूह बनाना जो सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध (Restriction) और नियंत्रण (Check on Power) लगाए।

यानी सरकार की शक्तियों पर चेक एंड बैलेंस रखना ही संवैधानिकता है।

संविधान के दो प्रकार

आधार	लिखित संविधान (Written)	अलिखित संविधान (Unwritten)
संहिताकरण (Codification)	कुछ लोगों ने मिलकर बैठकर पूरा संहिताबद्ध (Codified) किया	कस्टम (परंपराएँ) और नियमों को संजोकर संविधान माना गया
संशोधन	कठिन (Hard to amend)	आसान (Easy to amend)
उदाहरण	भारत	यूके (ब्रिटेन)

> **ध्यान दें:** "अलिखित" का मतलब यह नहीं कि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अर्थ यह है कि उसे एक दस्तावेज़ के रूप में एक साथ संहिताबद्ध नहीं किया गया।

भारत का संविधान **संविधान सभा** ने बनाया। संविधान बनाने में लगा समय: **2 साल, 11 महीने और 18 दिन**।

2. संविधान के स्रोत (Sources of the Constitution)

भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान अलग-अलग देशों से लिए गए। नीचे सूची:

देश / स्रोत	ली गई विशेषताएँ
यूके (ब्रिटेन)	• संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) • एकल नागरिकता (Single Citizenship)

	· विधि का शासन (Rule of Law) · द्विसदनीय संसद (Bicameral Parliament) · "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" चुनाव प्रणाली · स्पीकर का पद
कनाडा	· शक्तिशाली केंद्र वाला संघ (Federation with a Strong Centre) · अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास (Residuary Powers with Centre) · राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा
दक्षिण अफ्रीका	· संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368 का कुछ भाग)
भारत सरकार अधिनियम, 1935	· संविधान का **अधिकतर भाग** इसी से लिया गया

✎ **ट्रिक – "C" वाला सूत्र**

Canada → **C**entre (शक्तिशाली केंद्र), Residuary powers, Governor की नियुक्ति। ये तीनों **C से Canada** याद रखें।

3. अनुच्छेद 368 और संशोधन की प्रक्रिया (Amendment)

संशोधन तीन तरीकों से हो सकता है:

1. साधारण बहुमत (Simple Majority) – सबसे आसान तरीका। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।
2. विशेष बहुमत (Special Majority) – अनुच्छेद 368 के तहत।
3. विशेष बहुमत + कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन (Special Majority + Ratification by at least half of the States)



✎ संशोधन की सीढ़ी – ऊपर जाने पर प्रक्रिया कठिन होती जाती है

अनुच्छेद 368 के तहत केवल दो प्रकार के संशोधन

- **(क) विशेष बहुमत** – संसद में ही। जैसे मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व (DPSP) में बदलाव।
- **(ख) विशेष बहुमत + राज्यों का अनुसमर्थन** – आधे से कम राज्य नहीं। यदि 28 राज्य हों तो **कम से कम 14 राज्यों** का अनुसमर्थन चाहिए। इसमें राज्यों के विधानमंडलों में केवल **साधारण बहुमत** चाहिए।

> **परीक्षा प्वाइंट:** अनुच्छेद 368 के खंड (2) से संबंधित प्रश्न में जो विषय **राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद 55)** है, उसमें राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है क्योंकि निर्वाचन में राज्यों के निर्वाचित विधायक (MLA) भाग लेते हैं। इसलिए इसका उत्तर विकल्प B रहा।

- अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नया राज्य बनाना/सीमाएँ बदलना, विधान परिषद का गठन या उन्मूलन।
- मंत्रिपरिषद की संरचना (Composition of the Council of Ministers) और लोकसभा का कार्यकाल (Duration of Lok Sabha)।
- नागरिकता से जुड़े कुछ प्रावधान।

इसके विपरीत, कुछ संशोधन **साधारण बहुमत** से हो जाते हैं और उन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। उदाहरण:

- अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नया राज्य बनाना/सीमाएँ बदलना, विधान परिषद का गठन या उन्मूलन।
- मंत्रिपरिषद की संरचना और लोकसभा का कार्यकाल।

> ✎ **ट्रिक – "संसद बनाम राज्य"**
>
> संसद में **विशेष बहुमत**, राज्यों में **सिर्फ साधारण बहुमत**। (राज्य से "पूछना" होता है, "मानना" नहीं जैसे कि सिर्फ सहमति।)

कठोर (Rigid) और लचीला (Flexible) संविधान

- **कठोर (Rigid)** – जिसे संशोधित करना आसान न हो।
- **लचीला (Flexible)** – जिसे आसानी से संशोधित किया जा सके।
- भारत का संविधान **दोनों का मिश्रण** है। ज़्यादातर प्रावधान साधारण बहुमत से बदलते हैं, पर कुछ पर अनुच्छेद 368 लागू होता है।

4. संघवाद (Federalism) – शक्तियों का बँटवारा

संघवाद = केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन (Division of Powers)।

भारत में संघ है, पर **शक्तिशाली केंद्र (Federation with a Strong Centre)** के साथ। इसलिए केंद्र की ओर झुकाव (Centralizing Tendency) माना जाता है।

विद्वानों के शब्द (नाम याद करने के लिए तालिका)

विचार / शब्द	विद्वान
Quasi Federal (अर्ध-संघीय)	के. सी. व्हेयर (K.C. Wheare)
Cooperative Federalism (सहकारी संघवाद)	ग्रैनविल ऑस्टिन (Granville Austin)
Bargaining Federalism (सौदेबाज़ी वाला संघवाद)	मॉरिस जोन्स (Morris Jones)
Federation with Strong Centralizing Tendency	आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings)

> असमान संघवाद (Asymmetric Federalism): जब अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग विशेष दर्जा या अधिकार मिलते हैं। उदाहरण: **अनुच्छेद 371A** – नागालैंड को विशेष प्रावधान। (आर्टिकल 371 के अन्य भाग पार्ट I और 2 में विस्तार से पढ़े जाएँगे।)

5. संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)

- भारत ने इसे ब्रिटेन से लिया है। इसे **वेस्टमिंस्टर मॉडल** भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश संसद वेस्टमिंस्टर में स्थित है।

- इसका मुख्य आधार **उत्तरदायित्व / जवाबदेही (Accountability)** है। कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- उदाहरण: यदि सहयोगी दल (जैसे TDP या JDU) समर्थन वापस ले लें और सदन में बहुमत न बचे, तो सरकार संकट में आ जाती है।
- विपरीत प्रणाली: **अध्यक्षीय प्रणाली (Presidential System)**, जैसे अमेरिका।

> **सुचारू शासन (Smooth Governance):** इसका प्रमुख लाभ है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग बना रहता है।

शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)

सरकार के तीन अंग: विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive), न्यायपालिका (Judiciary)।

- अमेरिका में **कठोर पृथक्करण (Strict Separation)** है।
- भारत में **कठोर पृथक्करण नहीं** है। कार्यपालिका विधायिका से निकलती है (मंत्री संसद के सदस्य होते हैं)। प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफ़ारिश कर सकता है।
- न्यायपालिका कभी-कभी विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में दख़ल देती है।

> ✎ **शब्दों का अंतर**
>
> **डिवीज़न ऑफ़ पावर** = केंद्र ↔ राज्य ↔ स्थानीय सरकार (73वें और 74वें संशोधन, 1993 से पंचायत/नगरपालिका भी)
>
> **सेपरेशन ऑफ़ पावर** = विधायिका ↔ कार्यपालिका ↔ न्यायपालिका

6. एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features)

एकात्मक विशेषता वह है जो **केंद्र को अधिक शक्ति** देती है। एकात्मक विशेषताएँ:

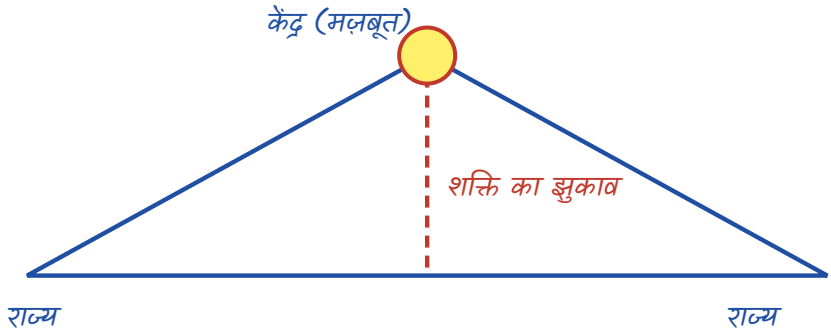
विशेषता	स्पष्टीकरण
एकल नागरिकता (Single Citizenship)	पूरे देश की एक ही नागरिकता, यूके से लिया गया

एकल संविधान (Single Constitution)	राज्यों का अलग संविधान नहीं
एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary)	केंद्र और राज्य के कानूनों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। (यह अमेरिका की व्यवस्था से अलग है।)
अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) – अनुच्छेद 312	IAS, IPS, IFoS। नियुक्ति केंद्र करता है, पर काडर आवंटन केंद्र या राज्य में हो सकता है
अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers)	कनाडा से लिया गया। केंद्र के पास
राज्यपाल की नियुक्ति	राज्यों के प्रमुख (गवर्नर) की नियुक्ति केंद्र करता है
संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)	संविधान सर्वोच्च है; कोई भी संस्था उससे ऊपर नहीं

ध्यान रहे: **"केंद्र को शक्ति देने वाला = यूनिटरी"** और **"राज्यों को शक्ति देने वाला = फेडरल"**।

7. संघात्मक विशेषताएँ (Federal Features)

- शक्तियों का विभाजन (Division of Powers) – केंद्र और राज्यों के बीच।
- द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameral Legislature) – राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है।
- लिखित और कठोर संविधान (Written and Rigid Constitution) – अनुच्छेद 368 के कुछ भाग।
- स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) – यह अमेरिका से लिया गया।
- दोहरी सरकार (Dual Government) – केंद्र में एक सरकार, हर राज्य में अलग सरकार।



✎ भारत = संघ, पर केंद्र की ओर झुका हुआ (Federation with a Strong Centre)

8. संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules)

- अनुसूचियाँ वे विवरण हैं जो अनुच्छेदों में विस्तार से नहीं लिखे जा सकते थे।
- मूल रूप से **8 अनुसूचियाँ** थीं, अभी **12 अनुसूचियाँ** हैं।
- पहली अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction)।
- सातवीं अनुसूची: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List) – विषयों का बँटवारा यहीं से होता है।
- जिस विषय पर किसी सूची में कुछ न हो, वह **अवशिष्ट विषय (Residuary Subject)** होता है; उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।

9. भागों का परिचय (Parts of the Constitution)

भाग	विषय
भाग 3	मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
भाग 4	राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) और मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
भाग 5	संघ (Union)
भाग 6	राज्य (States)

प्रश्न और उत्तर

#	प्रश्न (सारांश)	उत्तर / टिप्पणी
1	दैनिक जीवन में संविधान की आवश्यकता को सबसे अच्छे से कौन सा उदाहरण दिखाता है? (त्योहार, पारिवारिक विवाद, दुकान से सामान, प्रतिनिधित्व/संसाधन साझा करने के नियम)	✔ **प्रतिनिधित्व और संसाधन साझा करने के लिए नियम तय करना** (विकल्प D)। संविधान घरेलू झगड़ों के लिए नहीं बना।
2	अनुच्छेद 368 के खंड (2) के तहत आधे से कम राज्यों के अनुसमर्थन वाला विषय कौन सा है?	✔ **राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति** (विकल्प B)
3	भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यूके से नहीं ली गई है?	—
4	संघीय व्यवस्था में "एकात्मक" लक्षण दिखाने वाला विकल्प कौन सा नहीं है?	**इस भाग में पूरा उत्तर नहीं दिया गया; एकात्मक विशेषताओं की तालिका से अभ्यास करें**

📌 एक नज़र में

- **संवैधानिकता** = सरकार की शक्तियों पर चेक।
- लिखित = कठिन संशोधन; अलिखित = आसान संशोधन (यूके)।
- संविधान सभा ने **2 वर्ष 11 महीने 18 दिन** में संविधान बनाया ।
- अनुच्छेद 368: साधारण बहुमत / विशेष बहुमत / विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन।
- संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से; अधिकतर संविधान GOI एक्ट 1935 से।
- भारत = संघ, पर **मज़बूत केंद्र**। (विद्वान: व्हेयर, ऑस्टिन, जोन्स, जेनिंग्स।)
- संसदीय प्रणाली = यूके (वेस्टमिंस्टर मॉडल); उत्तरदायित्व इसका आधार।
- भारत में कठोर शक्ति पृथक्करण नहीं; अमेरिका में है।
- एकात्मक: एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, AIS (अनुच्छेद 312), अवशिष्ट शक्तियाँ (कनाडा)।
- अनुसूचियाँ: मूल 8, अब 12; सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ।